

Propuesta de Servicios – Planificación Laboral

Diagnóstico, estimación de costos y plan de regularización del personal

Traducción de cortesía. Este documento es una traducción al español de la Propuesta nº 001/2026, para facilitar la lectura. En caso de divergencia, prevalece la versión en portugués, que es la que se firma. Los términos de la legislación brasileña se mantienen en portugués, con su explicación.

Contratante

MARMA LTDA
CNPJ 67.699.385/0001-06
Santa Cruz do Capibaribe/PE – Brasil

Proponentes

Metabase Contabilidade – Estêvão Fernandes,
Contador
Arnesen Cintra – Abogado (parte jurídica)

1. Contexto

MARMA LTDA es una industria de confección con CNPJ (registro de empresa) abierto recientemente y todavía sin movimiento. Hoy trabajan en sus instalaciones cerca de **35 personas**: una parte recibe **por hora** y otra parte **por producción**. La jornada efectiva suele superar las 10 horas diarias e incluye fines de semana.

La empresa quiere empezar a operar formalmente, registrar a los trabajadores y reducir el riesgo de **fiscalización laboral** y de **demandas laborales**, con un costo que sea viable para la operación. El enfoque principal son los trabajadores **por producción**.

2. Objetivo del trabajo

Entregar a la dirección un **plan de regularización completo**, con el costo real de cada escenario y el modelo de contratación más económico que sea jurídicamente seguro para cada grupo de trabajadores. El plan también incluye el cronograma y los documentos listos para iniciar los registros.

3. Alcance – qué se entregará

Etapas 1 – Diagnóstico (Metabase + Arnesen)

- Relevamiento individual de los ~35 trabajadores: función, forma de pago (hora/producción), remuneración promedio, jornada real, días trabajados, antigüedad y documentación.
- Visita técnica a la fábrica y entrevistas con la gerencia sobre el flujo de producción, el control de piezas y el horario de funcionamiento.
- Encuadramiento de la empresa: actividad (CNAE), régimen tributario (*Simples Nacional* – Anexo II, industria), sindicato de la categoría y Convención Colectiva aplicable (salario mínimo de la categoría, adicionales, reglas de jornada y de producción).

Etapas 2 – Estudio de costos (Metabase)

- Simulación del costo mensual y anual de cada trabajador y de la nómina total: salario, FGTS (fondo de garantía del trabajador), 13º salario (aguinaldo), vacaciones + 1/3, provisiones por despido, DSR (descanso semanal remunerado), horas extras y salud y seguridad en el trabajo.
- Comparación de escenarios: *registro total inmediato* × *registro escalonado*, y *por hora* × *por producción con salario mínimo garantizado* × *compensación/banco de horas*.
- Impacto en el flujo de caja y en el precio de venta (costo de mano de obra por pieza), y verificación de los límites del Simples Nacional y del ICMS de Pernambuco.

Etapas 3 – Modelo jurídico (Arnesen Cintra)

- Modelo de **contrato de trabajo por producción** con salario mínimo garantizado, criterio de conteo de piezas, cálculo del DSR y tratamiento de las horas extras (art. 78 de la CLT – ley laboral brasileña; art. 7º, VII, de la Constitución; y OJ 235 del Tribunal Superior del Trabajo).
- Diseño de una jornada legal: escala semanal, acuerdo de compensación/banco de horas (art. 59 de la CLT), trabajo los sábados y restricciones al trabajo los domingos.
- Análisis de alternativas y de los riesgos de cada una: premios por desempeño (art. 457, §§2º y 4º), contrato de prueba, tercerización a talleres externos (*facção*, Ley 6.019/74) y los límites de contratar trabajadores como persona jurídica.
- Evaluación del **pasivo del período anterior al registro** y estrategia para resolverlo, incluso por acuerdo extrajudicial homologado por la Justicia del Trabajo (art. 855-B de la CLT), cuando corresponda.
- Reglamento interno y documentos individuales: política de jornada, control horario, producción y premios.

Etapas 4 – Plan de implementación (Metabase + Arnesen)

- Cronograma de contrataciones por fases, con prioridades definidas según el riesgo.
- Lista de documentos de admisión y alta en los sistemas oficiales: eSocial, FGTS Digital y DCTFWeb.
- Especificación del **control de asistencia (reloj de fichaje)**, obligatorio para empresas con más de 20 empleados (art. 74, §2º, de la CLT).
- Guía de Salud y Seguridad en el Trabajo (programas PGR y PCMSO, exámenes médicos de admisión, normas NR-12 para máquinas y NR-17 para ergonomía), con indicación de proveedores.

Etapas 5 – Entrega

- Informe ejecutivo con los escenarios, los costos y la recomendación final.
- Planilla de simulación editable, para que la empresa pruebe nuevos escenarios.
- Reunión presencial de presentación a la dirección, con la participación del contador y del abogado.

Fuera del alcance de esta propuesta: ejecución mensual de la nómina y de las admisiones (objeto de la Propuesta nº 002/2026), defensa en demandas judiciales y multas ya existentes, y los costos de terceros: exámenes médicos, PGR/PCMSO, sistema de control horario, tasas y certificados.

4. Estimación preliminar de costos (ilustrativa)

Para ilustrar el trabajo, hicimos un cálculo inicial con supuestos simplificados: salario base de R\$ 1.621,00 (salario mínimo de Brasil en 2026) y empresa en el Simples Nacional, Anexo II. En este régimen, la contribución patronal a la seguridad social (INSS) ya está incluida en el impuesto único mensual (DAS). El salario mínimo de la Convención Colectiva aún será confirmado y puede ser mayor.

Concepto mensual por empleado	Valor (R\$)
Salario base	1.621,00
FGTS (8%)	129,68
Provisión del 13° salario (aguinaldo)	135,08
Provisión de vacaciones + 1/3	180,11
FGTS sobre 13° y vacaciones	25,22
Provisión de la multa por despido sobre el FGTS (40%)	61,96
Costo mensual por empleado (factor ≈ 1,33)	2.153,05

Empleados registrados	10	20	35
Costo mensual de la nómina (sin horas extras)	21.530	43.061	75.357
Cargas y provisiones además del salario	5.320	10.641	18.622

Dónde está el ahorro posible: con una jornada de unas 11 horas extras por semana, el costo mensual de las horas extras de un empleado queda así:

Forma de pago	Qué se debe pagar por la hora extra	Costo/mes con reflejos (R\$)
Por hora	Hora normal + adicional del 50% + DSR	≈ 830
Por producción (OJ 235 TST)	Solo el adicional del 50% + DSR, porque las piezas ya pagan la hora	≈ 277

Estos números son preliminares y sirven solo para dimensionar el trabajo. El estudio definitivo de la Etapa 2 usará los datos reales de cada trabajador, el salario mínimo de la Convención Colectiva y la jornada que se adopte efectivamente. La ley brasileña no permite jornadas de más de 10 horas diarias (8 normales + 2 extras).

5. Plazo

Hasta 30 días corridos desde la firma y el envío de la información solicitada. El diagnóstico de la Etapa 1 estará listo en hasta 10 días.

6. Inversión

Parte	Responsable	Valor (R\$)
Diagnóstico, estudio de costos, encuadramiento y plan de implementación (Etapas 1, 2 y 4)	Metabase Contabilidade	2.400,00
Modelo jurídico, contratos, reglamento y análisis del pasivo (Etapa 3)	Arnesen Cintra – Abogado	2.400,00
Total de la planificación		4.800,00

Forma de pago: 50% a la firma y 50% a la entrega del informe final, o en 3 cuotas mensuales iguales de R\$ 1.600,00.

Condición especial: si MARMA contrata el acompañamiento mensual (Propuesta nº 002/2026) hasta la entrega del informe, la planificación queda en **R\$ 4.000,00** (R\$ 2.000,00 para cada parte). Las admisiones iniciales de los trabajadores también quedan exentas de la tasa de implementación.

Cada profesional firma su propio contrato y emite su propia factura por su parte. Esta división sigue las reglas del Consejo Federal de Contabilidad, para la contabilidad, y del Estatuto de la Abogacía y el Código de Ética de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil), para la abogacía.

7. Responsabilidades de la contratante

- Entregar la lista de trabajadores y los datos de pago, producción y jornada de los últimos meses.
- Permitir el acceso a la fábrica para la visita técnica e indicar un responsable interno.
- Brindar información verdadera y completa. Las recomendaciones dependen de ella.

MARMA LTDA Contratante	Estêvão Fernandes Metabase Contabilidade	Arnesen Cintra Abogado
---------------------------	---	---------------------------